

Nr. 346 Kabinettsitzung vom 15. Mai 1934, 16.15 Uhr

R 43 I/1469, S. 1–11

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Rust, Heß, Rohm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Backe, Pfundtner, Posse, Krohn, Milch; WiBeauftragter Keppler; Gesandter Graf Bassewitz; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1), Wienstein (Punkt 2–4), Killy (Punkt 5–9).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UMWANDLUNG WERTBESTÄNDIGER RECHTE UND IHRE BEHANDLUNG LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENTSCULDUNGSVERFAHREN (ROGGENSCHULDENGESETZ).
2. ENTWÜRFE a) EINER VERORDNUNG ÜBER DIE STIFTUNG EINES EHRENKREUZES, b) EINES ERGÄNZUNGSGESETZES ZUM GESETZ ÜBER TITEL, ORDEN UND EHRENZEICHEN).
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEUERBESTATTUNG.
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUSÜBUNG DES RECHTS ZUM TRAGEN EINER MILITÄRUNIFORM).
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN AUF DEM GEBIETE DES ALLGEMEINEN BEAMTEN-, DES BESOLDUNGS- UND DES VERSORGUNGSRECHTS. [...])
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE REICHS-FLUCHTSTEUER.
7. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.
8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DES ARBEITSEINSATZES.
9. ENTWÜRFE a) EINES THEATERGESETZES, b) EINES ERGÄNZUNGSGESETZES ZUM REICHSKULTURKAMMERGESETZ.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UMWANDLUNG WERTBESTÄNDIGER RECHTE UND IHRE BEHANDLUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENTSCULDUNGSVERFAHREN (ROGGENSCHULDENGESETZ).

Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft Backe trug den Entwurf vor.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu¹⁾).

2. ENTWÜRFE a) EINER VERORDNUNG ÜBER DIE STIFTUNG EINES EHRENKREUZES, b) EINES ERGÄNZUNGSGESETZES ZUM GESETZ ÜBER TITEL, ORDEN UND EHRENZEICHEN²⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug zunächst den Entwurf einer Verordnung über die Stiftung eines Ehrenkreuzes vor.

Reichsminister Heß äußerte Bedenken dagegen, daß das Ehrenkreuz ein Bronzekreuz sein solle. Die Devisenlage werde Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Bronzekreuzes bereiten. Vielleicht könne man ein Kupfer- oder Stahlkreuz schaffen.

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, das Kreuz aus Stahl herstellen zu lassen und die Verordnung dementsprechend zu ändern.

Das Reichskabinett erklärte sich hiermit einverstanden.

Der *Preußische Ministerpräsident* warf die Frage auf, ob der Malteser- und der Johanniterorden weiter verliehen werden dürften. Nach seiner Ansicht würde es dem Grundsatz der Volksgemeinschaft widersprechen, wenn diese Orden weiter verliehen werden könnten, weil jedenfalls der Johanniterorden nur an adlige Personen verliehen werde. Anders stehe es mit dem *Pour le mérite* für Kunst und Wissenschaft, auf dessen Weiterverleihung er Wert lege.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* wies darauf hin, daß der Malteserorden nicht bloß an Angehörige des Adels verliehen werde. Er sei im übrigen ein international anerkannter und verbreiteter Orden.

Staatssekretär Dr. Meissner bat, diese Frage noch besonders zu behandeln. Er müsse zunächst dem Herrn Reichspräsidenten hierüber Vortrag halten³⁾).

1) Von Darré am 8. 5. vorgelegter Entwurf, der – entsprechend dem in § 29 Abs. 4 des Schuldenregelungsgesetzes vom 1. 6. 33 (RGBL. I, S. 331, 335) vorgesehenen Ausgleich – die Umwandlung von wertbeständigen, auf eine bestimmte Menge von Roggen oder Weizen lautenden Grundpfandrechten in der Weise regeln wollte, daß an die Stelle von einem Zentner Roggen der Betrag von 7,50 RM, von einem Zentner Weizen der Betrag von 9,50 RM treten sollte. In der Begründung wurde ausgeführt: Das Schuldenregelungsgesetz vom 1. 6. 33 habe der besonderen Notlage der Roggenschuldner durch die Bestimmung Rechnung getragen, daß „bei wertbeständigen Rechten, ohne Rücksicht darauf, ob sie mündelsicher sind, eine Herabsetzung auf den sogenannten Übernahmewert“ stattfinden könne. Als Übernahmewert sollte der tatsächliche Wert der Gegenleistung des Gläubigers gelten. „Die Grundkreditanstalten haben die Roggendarlehen durchweg in Roggenpfandbriefen oder Roggenrentenbriefen ausgezahlt; bei ihrer Verwertung erlitt der Roggenschuldner regelmäßig erhebliche Verluste, da der Kurswert dieser auf Zentner Roggen lautenden Wertpapiere weit unter dem jeweiligen Roggenpreis lag. Der Verwertungserlös betrug daher häufig nur die Hälfte des Schuldenbetrags der Hypothek oder Reallast, die der Roggenschuldner bestellt hatte. Die Herabsetzung dieser Roggenrechte auf den Übernahmewert führt infolgedessen nur zu einer Ermäßigung auf den wahren Wert der Schuld.“ (R 43 II/193, Bl. 67–73). – Das Gesetz wurde vom RK am 16. 5. 34 ausgefertigt (RGBL. I, S. 391).

2) Beide Entwürfe vom RIM am 23. 4. an StSRkei übersandt. Im Verordnungsentwurf war vorgesehen: Stiftung eines Ehrenkreuzes (mit gekreuzten Schwertern) durch den RPräs. zur „Erinnerung an die unvergänglichen Leistungen des deutschen Volkes im Weltkriege“ für alle Kriegsteilnehmer, Witwen und Eltern der Gefallenen. – Im Gesetzentwurf wurde in Ergänzung des Gesetzes vom 7. 4. 33 (Dok. Nr. 93, P. 9) der Kreis der zugelassenen Orden genau bestimmt. Aufgeführt waren u. a.: von den ehemaligen Landesherren bis 10. 8. 19 verliehene Orden; von der RReg. für Verdienste im Weltkrieg verliehene Orden; von ausländischen Regg. verliehene Orden (zugelassen nur bei deutscherseits erteilter Genehmigung); vom RK bestimmte NS-Ehrenzeiden. In der Begründung hieß es: Der Gesetzentwurf wolle „dem in den Nachkriegsjahren hervorgetretenen Ordensmißbrauch einen Riegel vorschieben“. Dieser Mißbrauch habe „einen Umfang angenommen, der in der Öffentlichkeit zu umso berechtigteren Klagen Anlaß gibt, als sich häufig hinter der ‚Ordensverleihung‘ die Absicht der Geschäftemacherei verbirgt. Das Überhandnehmen der privaten Orden führt zwangsläufig auch zu einer Entwertung der staatlich anerkannten Orden und Ehrenzeichen, die insbesondere von den Trägern rechtmäßig erworbener Kriegsauszeichnungen bitter empfunden wird.“ (R 43 II/296 a, Bl. 65–68).

3) Über seine in dieser Kabinettsitzung gemachten Ausführungen gab StS Meissner in einem Schreiben an den RPrIM vom 21. 3. 35 folgende Darstellung: „Damals wurde die Debatte hierüber [d. h. über die Frage eines Verbots der weiteren Verleihung des Malteser- und des Johanniterordens] abgebrochen, nachdem ich darauf hingewiesen hatte, daß der damals noch lebende Herr Reichspräsident und Generalfeldmarschall von Hindenburg Ehrenkommendator des Johanniter-Ordens sei und daher von seiten des Herrn Reichspräsidenten Widerspruch gegen diese Maßnahme zu erwarten wäre.“ (R43 II/296 a, Bl. 129). – Eine diesbez. Stellungnahme des RPräs. konnte nicht ermittelt werden. In einer Presseverlautbarung der RReg. vom 30. 6. 34 hieß es: „Der Johanniter- und der Malteserorden dürfen nach wie vor getragen werden, letzterer als ausländischer Orden unter der Voraussetzung, daß die Genehmigung zu seiner Annahme erteilt worden ist.“ (DNB-Ausschnitt in R 43 II/296 a, Bl. 85). Im Frühjahr 1935

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung, jedoch mit der Maßgabe zu, daß es im § 2 heißen soll: „Das Ehrenkreuz besteht aus Stahl.“

Sodann trug der *Reichsminister des Innern* den Inhalt des Ergänzungsgesetzes zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁴⁾).

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEUERBESTATTUNG.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs⁵⁾ vor.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bat dringend, im § 4 die Ziffern 4 und 5 zu streichen.

Der *Reichswirtschaftsminister* unterstützte die Anregung des Stellvertreters des Reichskanzlers.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit der Streichung der Ziffern 4 und 5 des § 4 einverstanden. Soweit jedoch in einzelnen Ländern Erklärungen gemäß Ziffer 4 des § 4 Gültigkeit hatten, sollen sie für die Zukunft ihre Gültigkeit behalten. Eine derartige Vorschrift soll in den vom Reichsminister des Innern zu erlassenden Ausführungsbestimmungen Aufnahme finden⁶⁾).

Der weitere Antrag des *Stellvertreters des Reichskanzlers*, den § 1 (grundsätzliche Gleichstellung der Feuerbestattung mit der Erdbestattung) zu streichen, weil er die katholische Kirche verstimmen könnte, fand keine Annahme.

Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Gesetzentwurf in der beiliegenden Fassung zu⁷⁾).

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUSÜBUNG DES RECHTS ZUM TRAGEN EINER MILITÄRUNIFORM⁸⁾).

Der *Reichswehrminister* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs⁹⁾ vor. Er machte selbst den Abänderungsvorschlag, das Gesetz „Gesetz über die Ausübung des Rechts zum Tragen einer Wehrmachtsuniform“ zu nennen.

äußerte Hitler unter Hinweis auf den „Gedanken der Volksgemeinschaft“ erstmals starke Bedenken gegen die Verleihung der beiden Orden und ersuchte den RPrIM, die Frage zu prüfen, „in welcher Weise der weiteren Verleihung dieser Auszeichnungen Einhalt geboten werden kann“ (Schreiben Meissners an Frick vom 21. 3. 35 in R 43 II/296 a, Bl. 128–130)). Frick entsprach dem in einem ausführlichen Schreiben an Meissner vom 24. 10. (R 18/5480, Bl. 31–35) und in seiner „Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen“ vom 14. 11. 35 (RGL I, S. 1341). Einiges Material hierzu auch in R 55/873.

4) Die VO wurde vom RPräs. am 13. 7., das Gesetz vom RK am 15. 5. 34 ausgefertigt (RGL I, S. 619 und 379).

5) In dem am 17. 3. vom RIM übersandten Entwurf war u. a. vorgeschrieben: Die Feuerbestattung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die örtliche Polizeibehörde. Es ist nachzuweisen, daß die Verbrennung dem Willen des Verstorbenen entspricht, und zwar entweder durch Vorlage schriftlicher bzw. beurkundeter mündlicher Erklärungen des Verstorbenen oder (§ 4 Ziffer 4:), „durch eine auf Formblatt eines Feuerbestattungsvereins abgegebene, eigenhändig unterschriebene Erklärung des Verstorbenen“ oder (§ 4 Ziffer 5:), „durch eidesstattliche Versicherung zweier glaubwürdiger Personen, daß der Verstorbene den Willen geäußert hat, eingäschert zu werden“. Die Aschenreste sind in „einer Urnenhalle, einem Urnenhain, einer Urnengrabstelle“ beizusetzen. In der Begründung hierzu der RIM: Die Bestattung der Toten durch Verbrennung ist eine „urgermanische Sitte“. Der Entwurf beseitige durch reichsrechtlich einheitliche Vorschriften die in den Ländern bestehende Verschiedenheit der gesetzlichen Regelung, die sich als großes Hemmnis für die Verbreitung dieser Bestattungsart (1913 im ganzen Reich: 10 000, 1925: 36 000, 1933: 64 000 Feuerbestattungen) erwiesen habe (R 43 II/717, Bl. 19–33; R 18/5489, Bl. 101–145).

6) Vgl. § 1 der VO des RIM vom 26. 6. 34 (RGL I, S. 519).

7) Das Gesetz wurde vom RK am 15. 5. ausgefertigt (RGL I, S. 380).

8) Das Recht zum Tragen von Militäruniformen durch Angehörige der alten Armee war in der ersten Hälfte der Weimarer Republik vorübergehend starken Beschränkungen unterworfen, und zwar u. a. durch die VO des RPräs. vom 30. 8. 21 (RGL, S. 1251), welche bestimmte: „Ehemalige Angehörige der bewaffneten Macht, denen die Berechtigung zum Tragen der Militäruniform verliehen worden ist, dürfen hiervon nur aus besonderen Anlässen Gebrauch machen, die der Reichskanzler bestimmt.“ – Hindenburg hatte diese Bestimmungen wenige Monate nach seinem Amtsantritt jedoch wieder aufgehoben (VO vom 4. 9. 25, RGL I, S. 320). Zur Stellung Hitlers in dieser Frage s. Dok. Nr. 146.

9) Hauptbestimmungen des vom RWeM am 4. 5. 34 übermittelten Entwurfs: 1. Die für Reichsheer und Reichsmarine erlassenen Vorschriften über das Tragen der Uniform für ausgeschiedene Wehrmachtangehörige (§ 30 des Wehrgesetzes vom 23. 3. 21, RGL, S. 329) gelten auch für die mit Uniform verabschiedeten Angehörigen der alten Wehrmacht. 2. (§ 2:), „Die einem ehemaligen Angehörigen der alten Wehrmacht erteilte Berechtigung zum Tragen einer Uniform kann vom Reichspräsidenten entzogen werden.“ In der Begründung hieß es: In der alten Wehrmacht waren die verabschiedeten Offiziere „nach Auflösung ihres militärischen Verhältnisses, wenn ihnen die Berechtigung zum Tragen der Uniform verliehen war, noch der Ehrengerichtbarkeit

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Abänderung zu.

§ 3 Abs. 1¹⁰⁾) soll folgende Fassung erhalten: „Unbeschadet der Bestimmungen des § 2 erlischt das Recht zum Tragen einer solchen Uniform von selbst durch rechtskräftige Verurteilung zum Tode, zu Zuchthaus oder zu Gefängnis wegen einer ehrenrührigen Handlung oder Unterlassung.“

In den Ausführungsbestimmungen¹¹⁾) soll der Reichswehrminister als die Stelle bezeichnet werden, welche darüber zu entscheiden hat, was als ehrenrührige Handlung oder Unterlassung anzusehen ist.

§ 5 des Gesetzes¹²⁾) enthält folgende Fassung:

„Der Reichswehrminister erläßt die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.“

Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Gesetzentwurf in der beiliegenden Fassung zu¹³⁾).

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN AUF DEM GEBIETE DES ALLGEMEINEN BEAMTEN-, DES BESOLDUNGS- UND DES VERSORGUNGSRECHTS. [...] ¹⁴⁾

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE REICHS-FLUCHTSTEUER.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Vorlage¹⁵⁾). Er schlug im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister vor, in Artikel 1 Ziffer 1 des Entwurfs bei § 2 Ziffer 4 Satz 1 zu setzen: „im Kalenderjahr 1931“ statt „im Kalenderjahr 1929“.

Das *Kabinett* stimmte der Vorlage mit dieser Maßgabe zu¹⁶⁾).

unterworfen und konnten daher bei einer mißbräuchlichen Benutzung auf Grund eines Spruches des Ehrengerichts ihres Rechtes, Uniform zu tragen, verlustig gehen. In diesem Rechtszustand trat nach dem Kriege durch Aufhebung der militärischen Ehrengerichte ein völliger Wandel ein.“ Es bestand hiernach – abgesehen von einer vorübergehenden Teilregelung durch den RPräs. (vgl. oben Anm. 8) – und bestehe auch gegenwärtig „keine Möglichkeit, Angehörigen der alten Wehrmacht Vorschriften über das Tragen der ihnen verliehenen Uniform zu machen und ihnen bei Unwürdigkeit dieses Recht zu entziehen. Bezüglich der Angehörigen der neuen Wehrmacht räumt § 30 des Wehrgesetzes dem Reichspräsidenten die Befugnis ein, diesen die Berechtigung zum Tragen der Uniform widerruflich zu gewähren. Schon aus rein praktischen Erwägungen wird es deshalb für erforderlich gehalten, daß eine Regelung für die Verabschiedeten der alten Wehrmacht nach gleichen Gesichtspunkten erfolgt wie für die Verabschiedeten der neuen Wehrmacht.“ (R 43 II/1277, Bl. 26–28).

¹⁰⁾ § 3 Abs. 1 des Entwurfs: „Unbeschadet der Bestimmungen des § 2 [s. Anm. 9] erlischt das Recht zum Tragen einer solchen Uniform von selbst durch rechtskräftige Verurteilung zum Tode, zu Zuchthaus oder zu Gefängnis von mindestens 3 Monaten.“

¹¹⁾ S. unten Anm. 13.

¹²⁾ § 5 des Entwurfs: „Der Reichswehrminister ist zum Erlass der Ausführungsbestimmungen zur Durchführung des Gesetzes ermächtigt.“

¹³⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 26. 5. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 447). Zur Durchführungsverordnung des RWeM vom 21. 6. 34 s. RGBl. I, S. 517.

¹⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/422, 429. S. auch RGBl. 1934 I, S. 471.

¹⁵⁾ Nach dem Entwurf des RFM vom 11. 5. 34 sollte die Befreiungsgrenze für die Reichsfluchtsteuer (Steuerbetrag nach der geltenden Regelung der NotVO vom 8. 12. 31 [RGBl. I, S. 699, 731]: 25% des steuerpflichtigen Vermögens) von 200 000 auf 50 000 RM herabgesetzt werden. In der Begründung dazu der RFM u. a.: Die Verschärfung der Fluchtsteuer sei „im gegenwärtigen Zeitpunkt“ besonders dringlich. Sie diene dazu, „die Abwanderung von leistungsfähigen Steuerzahlern zu verhindern oder leistungsfähige Steuerzahler im Falle der Abwanderung zu einer letzten großen Abgabe als Ausgleich dafür heranzuziehen, daß dem Reiche die Steuerkraft des Abwandernden entgeht und daß der Abwandernde sein Vermögen unter dem Schutz des Reichs erwerben und sichern konnte“ (R 43 II/791, Bl. 46–50; R 53/11, Bl. 88–93).

¹⁶⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 18. 5. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 392).

7. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt der Vorlage¹⁷⁾ vor und begründete sie.

Der *Preußische Ministerpräsident* trug den Inhalt eines Schreibens des Preußischen Justizministers¹⁸⁾ vor, der sich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Vorlage ausspricht¹⁹⁾.

Der *Reichsarbeitsminister* und der *Reichswirtschaftsminister* wiesen darauf hin, daß die im Entwurf vorgeschlagene Regelung einem Wunsche des Führers der Arbeitsfront²⁰⁾ entspreche und daß die im Entwurf vorgeschlagene Lösung praktisch notwendig sei, da die in den einzelnen Verbänden zusammengefaßten Arbeitnehmer sonst ohne Vertretung in Arbeitsstreitigkeiten seien.

Nach kurzer Aussprache wurde die Vorlage zurückgestellt²¹⁾.

8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DES ARBEITSEINSATZES.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs²²⁾ vor unter Berücksichtigung des unter Rk. 4431 vorgelegten Änderungsantrages²³⁾.

Staatssekretär *Krohn* bat um die Ermächtigung, den § 3 des Entwurfs²⁴⁾ zu streichen und den § 7²⁵⁾ dahin zu ergänzen, daß die darin erwähnten Anordnungen mit der Verkündung im Reichsanzeiger in Kraft treten.

Mit dieser Maßgabe stimmte das Reichskabinett der Vorlage zu²⁶⁾.

9. ENTWÜRFE a) EINES THEATERGESETZES, b) EINES ERGÄNZUNGSGESETZES ZUM REICHSKULTURKAMMERGESETZ.

Zu a:

17) Bei der Vorlage handelt es sich um das Schreiben Seldtes an StSRkei vom 19. 4. 34 betr. Zulassung jüdischer Vereinigungen zur Prozeßvertretung (Dok. Nr. 334).

18) Kerrl.

19) Das Schreiben nicht bei den Akten der Rkei. Einspruch gegen die Vorlage hatte auch REM Darré erhoben, vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 334.

20) Ley.

21) Einen neuen Anlauf zur Regelung dieser Frage unternahm Seldte am 25. 6. 34 mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Arbeitsgerichtsgesetzes“ (in der Fassung vom 10. 4. 34, RGBl. I, S. 319), welcher bestimmte, daß Prozeßbevollmächtigte für alle Vereinigungen, die nicht durch die Rechtsberatungsstellen der DAF vertreten werden könnten, durch die Vorsitzenden der Arbeitsgerichte zu bestellen seien. In der Begründung wurde erklärt, es sei „nicht erwünscht, die Zulassung anderer Verbände durch Verordnung auszusprechen und damit diesen Verbänden eine der Deutschen Arbeitsfront ähnliche öffentlich-rechtliche Stellung einzuräumen“. — Der Entwurf wurde von der RReg. am 1. 7. 34 im Umlaufwege angenommen. Ehe jedoch die Ausfertigung durch den RK erfolgen konnte, verlangte der REM mit Schnellbriefen vom 3. und 7. 7. eine Abänderung dahin, daß im Arbeitsgerichtsgesetz die Möglichkeit erhalten bleibe, im Verordnungswege „den Reichsnährstand in der Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten den Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront gleichzustellen“. Seitens der Rkei und des RArbMin. wurden hiergegen sogleich schwere Bedenken erhoben, insbesondere deswegen, weil, wie Thomsen am 4. 7. für den StSRkei vermerkte, durch nachträgliche Änderung einer im Umlaufwege zustande gekommenen „Beschlusssache“, die sich formell und juristisch nicht im geringsten von einem herkömmlichen Kabinettsbeschlusse unterscheidet, „ein Präzedenzfall geschaffen würde, der die Rechtmäßigkeit der Beschlußfassung über Gesetzentwürfe in Frage stellen würde“. Da jedoch der REM auf seinem Verlangen beharrte, blieb die Angelegenheit mehrere Monate lang ungeklärt. Sie gelangte erst zum Abschluß, als Seldte seinen Widerstand aufgab und am 5. 2. 35 eine nach den Wünschen Darrés geänderte Vorlage einbrachte. Diese wurde von der RReg. am 23. 2. 35 in einem neu angesetzten Umlaufverfahren verabschiedet (R 43 II/549, Bl. 41–63; RGBl. I, S. 386).

22) Zum Inhalt des am 7. 5. vorgelegten Entwurfs s. Dok. Nr. 344.

23) Hierbei handelte es sich um Präzisierungen der §§ 2 und 9 des Entwurfs, wofür Seldte mit Schreiben an StSRkei vom 12. 5. Vorschläge unterbreitet hatte (R 43 II/535, Bl. 71–72).

24) § 3: „Anordnungen, die auf Grund der §§ 1 und 2 ergehen, können auf bestimmte Personen-, Berufs- oder Betriebsgruppen, Anordnungen auf Grund des § 2 auch auf bestimmte Bezirke beschränkt werden.“

25) § 7: „Anordnungen des Präsidenten der Reichsanstalt, die auf Grund der §§ 1–6 ergehen, sind im Deutschen Reichsanzeiger und im Reichsarbeitsblatt zu verkünden.“

26) Das Gesetz wurde vom RK am 15. 5. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 381).

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn²⁷⁾. Er schlug vor, den § 10²⁸⁾ im Hinblick auf die preußischen Landestheater durch den Zusatz zu ergänzen: „Der zuständige Minister kann Ausnahmen von diesem Gesetz zulassen.“ Der Reichsminister des Innern schlug vor, den § 1 Absatz 1 des Entwurfs²⁹⁾ wie folgt zu fassen: „Die im Reichsgebiet unterhaltenen Theater unterstehen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Kulturaufgabe der Führung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda als zuständigem Minister.“ Im § 4 Absatz 2³⁰⁾ bat der Reichsminister des Innern den Satz anzufügen: „Die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit gilt als wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches.“ Mit Rücksicht auf die im § 5³¹⁾ vorgesehenen erheblichen Eingriffe regte er an, den Paragraphen in seiner vorliegenden Fassung durch den Zusatz zu ergänzen: „sofern dem Träger des Unternehmens durch das Verlangen keine Nachteile oder Mehrkosten entstehen, die ihm billigerweise nicht zugemutet werden können.“ Ferner erscheine es zweckmäßig, der Bestimmung als Absatz 2 anzufügen, daß Entschädigungsansprüche aus der Absetzung eines Stückes nicht hergeleitet werden können. § 8 müsse dann zweckmäßig durch einen zweiten Satz ergänzt werden: „§ 5 wird hierdurch nicht berührt.“ Zu § 6³²⁾ regte der Reichsminister des Innern die Aufnahme eines zweiten Absatzes an: „Maßnahmen gegen Beamte, Angestellte und Arbeiter im Dienste öffentlicher Betriebe sind nur im Einvernehmen mit der für die Staats- oder Kommunalaufsicht zuständigen Stelle zulässig.“ Zu § 9 Absatz 2³³⁾ hielt der Minister es für zweckmäßig, den letzten Halbsatz von Satz 2: „und die Entscheidung des zuständigen Ministers oder der von ihm ermächtigten Stelle nicht rechtzeitig eingeholt werden kann“ zu streichen.

-
- 27) Der Entwurf war vom RPropM am 25. 4. und – geändert nach dem Ergebnis einer am 2. 5. in seinem Ministerium abgehaltenen Ressortbesprechung (dazu Vermerk Kilys vom 11. 5. in R 43 II/1251, Bl. 79–80) – erneut am 7. 5. 34 vorgelegt worden. In der Begründung hieß es: Im Gegensatz zur „liberalen Welt“ sehe der nationalsozialistische Staat in der „Kunst eine öffentliche Aufgabe“. Diese sei nicht nur „ästhetischer, sondern auch sittlicher Art, und das öffentliche Interesse an ihr beschränkt sich nicht auf die Notwendigkeit einer polizeilichen Überwachung, sondern erstreckt sich auf ihre Führung. Von allen Künsten nimmt das Theater als Mittel einer umfassenden und machtvollen Einwirkung auf das Volk eine hervorragende Stelle ein; das ist der Sinn der Betrachtung der Schaubühne als einer ‚moralischen Anstalt‘ durch Schiller. In der Reihe der wichtigen geistigen Einwirkungsmittel steht es neben Presse, Film und Rundfunk; aber es unterscheidet sich von Presse und Rundfunk dadurch, daß es kein technisches Verbreitungsmittel geistiger Wirkungen, sondern in seinem ganzen Umfange eine Kunst, also eine geistige Wirkung ist. Wenn der nationalsozialistische Staat sich dieser Anstalt gegenüber ein höchstes Einwirkungs- und Führungsrecht vorbehält, so tut er dies nicht nur aus seiner Vorstellungswelt heraus, sondern er geht damit auf das Wesen des Theaters zurück, wie es in seiner Geschichte zum Ausdruck kommt. Nicht nur das antike, sondern auch das mittelalterliche und neuzeitliche Theater sind aus dem Kultus herausgewachsen, haben sich also als Anstalten höchster geistiger Führung der Öffentlichkeit entwickelt. Die Übertragung ihrer Aufgaben auf den einzelnen durch die liberale Staats- und Gesellschaftsordnung hat zu einer immer schlimmer werdenden Seelenverderbnis von der Bühne her geführt. Im Deutschland der Nachkriegszeit hat sich diese verderbliche Wirkung bis zum Übermaß gesteigert.“ Die Folge sei die fast völlige „Abkehr des Volkes von seinem Theater“ gewesen (R 43 II/1251, Bl. 84–89).
- 28) § 10 des Entwurfs: „(1) Der zuständige Minister [d. h. der RPropM] kann Bestimmungen zur Durchführung oder Ergänzung dieses Gesetzes erlassen. [...] (2) Der zuständige Minister kann die ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben auf die Reichskulturkammer, die Reichstheaterkammer, örtliche Stellen der Kammern oder Behörden der allgemeinen Landesverwaltung übertragen.“
- 29) § 1 Abs. 1: „Die im Reichsgebiet unterhaltenen Theater sind zur Erfüllung ihrer Kulturaufgabe unter der Führung des Reichs zusammengefaßt. Diese Führung wird vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ausgeübt. Er ist der zuständige Minister im Sinne dieses Gesetzes.“
- 30) § 4 Abs. 2: Der RPropM „kann den in Absatz 1 bezeichneten Personen [u. a. Bühnenleiter, Intendanten, Theaterdirektoren] die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit untersagen, wenn Tatsachen auftauchen, aus denen sich der Mangel ihrer Zuverlässigkeit oder Eignung ergibt. Die Beteiligten sind vor der Untersagung zu hören.“
- 31) § 5: „Der zuständige Minister kann die Aufführung bestimmter Stücke im allgemeinen oder im einzelnen Falle untersagen oder verlangen, wenn er es zur Erfüllung der Kulturaufgabe des Theaters für notwendig hält.“
- 32) Zum Inhalt und zu den diesbez. Bedenken des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung s. Dok. Nr. 345, dort auch Anm. 1.
- 33) § 9 Abs. 2: „Die Zuständigkeit der Polizeibehörden gegenüber Theatern erstreckt sich nicht auf die Erledigung der künstlerischen Aufgaben der Theater. Theateraufführungen dürfen im Polizeiweg nur dann verhindert werden, wenn Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht und die Entscheidung des zuständigen Ministers oder der von ihm ermächtigten Stelle nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.“

Dem Entwurf stimmte das *Reichskabinett* unter Berücksichtigung der angeregten Änderungen und Ergänzungen zu.

Zu b:

Dem von dem *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* vorgetragenen Entwurf³⁴⁾ wurde mit der Maßgabe zugestimmt, daß die Worte „auf Volksbüchereien und“ in Fortfall kommen³⁵⁾.

³⁴⁾ Zum Inhalt und zu den diesbez. Änderungswünschen des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung s. Dok. Nr. 345, dort auch Anm. 1.

³⁵⁾ Die Gesetze wurden vom RK am 15. 5. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 411 und 413). Zur Durchführung des Theatergesetzes s. die VO des RPropM vom 18. 5. 34 (RGBl. I, S. 413). – Mit Schreiben an StSRkei und die Landesregierungen vom 24. 5. 34 übersandte der RPropM ein „Verzeichnis der Fachverbände in den Einzelkammern der Reichskulturkammer“. Danach gehörten der Theaterkammer an: *Fachverbände*: Genossenschaft der deutschen Bühnenangehörigen, Deutscher Bühnenverein, Deutscher Chorsängerverband und Tänzerbund, Vereinigung der Bühnenverleger, Varieté-Theater- und Circus-Direktorenverband, Berufsverband deutscher Artisten; *Korporative Mitglieder*: Clara Ziegler-Stiftung in München, Reichsbund der deutschen Freilicht- und Volksschauspiele, Theater der Jugend Berlin, Bühnennachweis, Paritätischer Stellennachweis der deutschen Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen in München, Neuer Deutscher Bühnen- und Filmklub, Kameradschaft der deutschen Künstler Berlin (R 43 II/1241, Bl. 35–43).

Zitierhinweis

Nr. 346 Kabinettsitzung vom 15. Mai 1934, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d346>